

T.C.
TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK BÜROSU

Sayı : 2024/8044 Soruşturma

24/10/2024

KARŞIYAKA ŞEHİT FERHAT KOÇ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ

Tarafların oto yıkamada zorla tutulduğu iddiasının olduğu ancak fezlekede 8 kişinin belirtildiği. Taraflardan hangisinin zorla oto yıkamada tutulduğuna dair teşhis tutanağının düzenlenmesi ve teşhis işlemlerinin yapılması. Hangi şüphelinin zorla tuttuğuna dair teşhis tutanağının yazılması. Herhangi bir yaralanmanın olup olmadığını sorulması ve adli muayene raporu alınmamış ise tutanak tanzim edilmesi rica olunur.

MAHMUT ÇELİK
193874
Cumhuriyet Savcısı



ŞİKAYETÇİ - ŞÜPHELİ EK İFADE TUTANAĞI

(CMK Madde 234 ve 147)

Tutanağın Düzenlendiği Yer : Karşıyaka Şehit Ferhat Koç P.M.A
 Olay Adı : TEHDİT-KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA-
 HAKARET
 Olay/Evrak Yıl-No : 2024/1161

İFADEYİ VERENİN AÇIK KİMLİĞİ

Kimlik Belgesi Tipi – Seri No :
 T.C. Kimlik No : 36346602448
 Adı ve Soyadı : Hacı Murat BALCI
 Baba ve Anne Adı : Mustafa - Hasibe
 Doğum Yeri ve Tarihi : Tokat - 12-12-1968
 Cilt – Aile Sıra – Sıra No : 3-255-12
 Nüfusa K.O. İl-İlçe/Mahalle- Köy : Tokat-Tokat-Merkez-Camiikebir
 İkamet Adresi : Kömeç Köyü Kömeç Küme Evleri No: 46 Merkez / Tokat
 Mesleği ve Aylık Geliri : Emekli - Belirtilmemiş
 İş Adresi :
 Elektronik Posta Adresi :
 Telefon(ev-iş-cep-irtibat) : - - 905053202240
 Eğitim Durumu : Yüksek Okul (lisans)
 Medeni Hali - Cinsiyeti : Evli - Erkek

ŞAHSIN KANUNİ HAKLARI

İfadesi alınan şahsa;

B)Şikayetçi olarak;

a) Soruşturma evresinde; (1) Delillerin toplanmasını isteme, (2) Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme, (3) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, (4) CMK 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, (5) Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma;

b) Kovuşturma evresinde; (1) Duruşmadan haberdar edilme, (2) Kamu davasına katılma, (3) Tutanak ve belgelerden örnek isteme, (4) Tanıkların davetini isteme, (5) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, (6) Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma;

A)Şüpheli olarak;

(1) İddia edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, (2) Kimliği ile ilgili sorulara doğru cevap vermek zorunda olduğu, (3) Müdafin hukuki yardımından yararlanma ve müdafini seçme hakkı bulunduğu, müdafin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, (4) Müdafî seçebilecek durumda olmadığı ve bir müdafî yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafî tayin edilebileceği, (5) Şüpheden kurtulabilmesi için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı bulunduğu,

Hususlarındaki kanuni hakları hatırlatıldı, anlatılıp açıklandı.

"Yukarıdaki bilgiler bana aittir ve doğrudur. Tarafıma isnat edilen suç anlatıldı ve 5271 sayılı CMK' da belirlenen yasal haklarımı okudum, anladım ve bana sorulan sorular ile ilgili hür olarak ifademi vermek istiyorum" dedi ve ifadesinin alınmasına geçildi.

Yukarıdaki bilgiler bana ait ve doğrudur. Ben belirttiğim adreste ikamet ederim. İfademi polis merkezinde vermek istiyorum. İfademde avukat talep etmiyorum. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili talimatı tarafıma okundu ve talimat hakkında bilgi sahibi oldum. İlk ifademde belirttiğim gibi Samet TURGUT, benim oğluma ait iş yerinde kiracıdır. Olayın olduğu gün ben onun iş yerine gittim. Burada bir süre sonra olaydaki diğer şahıslar geldi. Gelen diğer şahısları da ben hepsini tek tek ismen tanıyorum ve hepsi de bizim kiracımızdır. Olayın olduğu gün iş yerinde benim iş yerimden çıkmama izin vermeyen şahıslardan birisi Samet TURGUT, diğeri de Salih ANT tır. Bu şahıslar iş yerinde benim önüme geçerek benim iş yerinden çıkmama engel oldular. Diğer şahısların benim önüme geçmesi ya da başka bir şekilde çıkmama engel olacak bir hareketleri olmamıştır. Diğer şahıslar ile sadece tartışmamız olmuştur. Bunu da ilk ifademde beyan etmiştim. Olayda herhangi bir yaralanmam olmamıştır. bundan dolayıda Dr.Raporu aldırarak istemedim. Benim konu ile ilgili olarak söyleyeceklerim bundan ibarettir. Şahıslar hakkındaki şikayetim devam etmektedir. dedi.

CMK'nın 147. ve 234. maddelerinde yazılı hususlar yerine getirildi. İfade sahibinin ifadesine ekleyecek başka bir husus olmadığını beyan etmesi üzerine bu ifade tutanağı düzenlenerek, hazır bulunanlarca okunup, doğruluğu anlaşıldıktan sonra taraflarca imza altına alındı. 28.10.2024 - 10:11

İFADEYİ ALAN

Gökhan APAYDIN
Komiser Yardımcısı

İFADEYİ YAZAN

MEHMET SARIKUŞ
Polis Memuru

MÜDAFİ

Talep Etmedi

İFADESİ ALINAN

Hacı Murat BALCI